

TEMA 21



PAPEL DEL VOLUNTARIADO EN LA SOCIEDAD ACTUAL.

LEY 45/2.015, DE 14 DE OCTUBRE.

LEY 1/2.015, DE 24 DE FEBRERO, DEL VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

MODELO DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Papel del voluntariado en la sociedad actual.	
2.- Marco normativo del voluntariado.	
2.1.- El ámbito internacional. 2.2.- La Constitución Española.	
3.- Ley 45/2.015 del Voluntariado.	
3.0.- Título preliminar. 3.1.- Título I. El voluntariado. 3.2.- Título II. Los voluntarios. 3.3.- Título III. Las actividades de voluntariado. 3.4.- Título IV. Las personas destinatarias de la acción voluntaria. 3.5.- Título V. Las Administraciones Públicas. 3.6.- Título VI. El fomento y reconocimiento de la acción voluntaria.	
4.- Ley 1/2.015 del Voluntariado en la Comunidad de Madrid.	
4.1.- Disposiciones generales. 4.2.- El voluntariado. 4.3.- Los destinatarios del voluntariado. 4.4.- Las organizaciones del voluntariado. 4.5.- Fomento, información, asesoramiento y apoyo al voluntariado desde las Administraciones Públicas. 4.6.- Formas de voluntariado de consideración especial.	
5.- Modelo de voluntariado del Ayuntamiento de Madrid.	
5.1.- El voluntariado en el Ayuntamiento de Madrid. 5.2.- Foro de la Solidaridad del Ayuntamiento de Madrid. 5.3.- Programas, proyectos y actividades de voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. 5.4.- Actuaciones en materia de voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. Memoria del año 2.022.	
6.- Colaboración con entidades sociales.	
6.2.- Las entidades de iniciativa social en el ámbito de los Servicios Sociales.	

0.- INTRODUCCIÓN.

La "acción voluntaria" se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos de actuación de la sociedad civil en el ámbito social y cívico. Como consecuencia de ello la ciudadanía reclama "un papel más activo que se traduce en la exigencia de mayor participación en el diseño y ejecución de políticas públicas sociales". Esta participación legítima de la comunidad, a través de la fórmula denominada Voluntariado, lleva a la búsqueda de **mecanismos que posibiliten y preparen a la ciudadanía en un compromiso activo, solidario y organizado**, sin olvidar los componentes de innovación, agilidad y complementariedad que pueden aportar a los programas de atención social y de participación cívica.

En la actualidad las grandes ciudades como Madrid generan nuevos espacios sociales más conectados con la urbe en su conjunto, con el trabajo o con la familia que con la propia residencia. Esta nueva situación rompe las redes tradicionales de relación y comunicación, antaño más ligadas a los barrios y a entornos cercanos, provocando una individualización del ocio y la vida cotidiana. La ciudad es un espacio de transformación, en la que deben existir procesos de construcción de identidad, de identificación con la ciudad, de actividades dinamizadoras que promuevan el sentido de ciudadanía, pertenencia y convivencia.

Los Ayuntamientos afrontan el desafío de encontrar soluciones adecuadas a las nuevas modalidades de relación y participación vecinal, generando instrumentos que fomenten la ciudadanía activa, así como afiancen la contribución individual y particular de cada vecino en la construcción de una ciudad presidida, cada vez más, por el interés común. Un buen parámetro en la medición del nivel de ciudadanía activa alcanzado por una ciudad es sin duda, su capacidad para generar movimientos de participación voluntaria en torno a actividades que precisan de la colaboración e implicación de sus vecinos. El concepto de voluntariado adquiere una dimensión instrumental, como **medio para la construcción de redes sociales y comunitarias de implicación, cooperación y solidaridad.**

1.- PAPEL DEL VOLUNTARIADO EN LA SOCIEDAD ACTUAL.

Analizar el voluntariado implica reflexionar sobre una realidad que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la Acción Social, ya sea durante la etapa de la Caridad, de la Beneficencia o en la actualidad, dentro del Estado de Bienestar. Hablar de voluntariado es hacer referencia a todo un universo cultural fundamentado en valores como la solidaridad, la gratuidad, la cooperación …

Una gran ciudad como Madrid se enfrenta a problemas cuantitativa y cualitativamente muy complejos. En la definición y resolución de estos problemas es fundamental la implicación de todos los agentes, como señala nuestra Ley de Servicios Sociales, con la responsabilidad última de la Administración. Garantizar la calidad de vida de los ciudadanos madrileños y lograr su pleno desarrollo es un empeño compartido con las ONGs de Voluntariado Social.

Cada vez más, y así lo reconocen múltiples documentos tanto a nivel internacional como nacional, **la solidaridad y la subsidiariedad** son reconocidas como los principios fundamentales en el funcionamiento de toda política social. Igualmente, las asociaciones de solidaridad son un grupo económico y social de importancia creciente dentro de los sistemas de protección social de los diferentes Estados que forman la Unión Europea.

Desde esta perspectiva, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) no pueden ser entendidas como simples prestatarias de diferentes servicios, sino como parte integrante del **diálogo civil,** entre otras razones por la integración en sus estructuras de voluntarios/as. Lo contrario, supondría afirmar que las instancias públicas pueden utilizar o instrumentalizar a las ONGs, precisamente en momentos –como los actuales- en los que los Estados atraviesan graves dificultades financieras, que ponen en duda la viabilidad del mantenimiento del modelo de bienestar tal y como fue concebido a partir de la Segunda Guerra Mundial.

El movimiento de las ONGs no puede ser considerado como un mero residuo de la beneficencia, sino que debe formar parte del debate político, nacional e internacional. La propia Unión Europea reconoce a las ONGs como **agentes sociales**, y así reconoce en el Tratado de Ámsterdam *"la importante contribución de las actividades de servicio voluntario para desarrollar la solidaridad social. La Comunidad estimulará la dimensión europea de las organizaciones voluntarias, poniendo un énfasis particular en el intercambio de información y experiencia, así como en la participación de los jóvenes y de las personas mayores en el trabajo voluntario".*

En sus dos vertientes, de actuación interna e internacional, las ONGs, las asociaciones de ciudadanos y, en definitiva, los movimientos de solidaridad en que se articula, y a través de los que se vertebra la sociedad civil, constituyen un **fenómeno de democratización real**, en la medida en que la democracia es participación y compromiso.

Las Administraciones Públicas deben establecer cauces que faciliten la participación ciudadana, y para ello, legislan los marcos necesarios que regulen las acciones de participación, realizan el diseño de las mismas y establecen asignaciones económicas para su desarrollo.

En nuestra sociedad se viene aceptando un cambio en el **concepto de voluntariado**, ya que desde un marcado carácter asistencialista –donde las organizaciones funcionaban aisladamente y los voluntarios tenían una formación escasa- se evoluciona hacia modelos de acción voluntaria donde toma valor la **formación,** la **acción preventiva** y el **trabajo en red.**

2.- MARCO NORMATIVO DEL VOLUNTARIADO.

La normativa específica sobre voluntariado en España se ha desarrollado en las dos últimas décadas. En 1996, después de algunos antecedentes que regulan la participación voluntaria en los ámbitos cultural y educativo, se aprueba la primera **Ley del Voluntariado en España**. En 1997 se inicia el primer Plan Estatal del Voluntariado (1997-2000), que fue seguido por sucesivos planes.

A lo largo de este período se regula también la participación voluntaria con **leyes y planes en las diferentes Comunidades Autónomas**. Es llamativo señalar que en este ámbito fueron muchas las Comunidades Autónomas que elaboraron y aprobaron sus Leyes de Voluntariado antes que la Ley estatal. También las Leyes de Servicios Sociales de primera generación –aprobadas en la década de los 80- iniciaron un reconocimiento, aún muy incompleto, del papel del voluntariado en los Servicios Sociales.

Esta normativa ha contribuido al reconocimiento del voluntariado y la ciudadanía activa como un fin y un valor en sí mismos, se ha centrado en desarrollar las condiciones que promueven la participación comunitaria y ha prestado especial atención a la contribución del voluntariado en la práctica de las políticas públicas.

2.1.- ÁMBITO INTERNACIONAL.

Aunque hay discrepancias sobre los orígenes de la presencia del voluntariado en el marco europeo, la mayoría de los expertos coinciden en que la **Carta Social Europea** de 18 de octubre de 1951 es el punto de partida desde el que se ha desarrollado la normativa europea en materia de voluntariado. Junto a la Carta Social Europea destacan la R**esolución 40/212 de la Asamblea General de Naciones Unidas** y la **Carta Europea de Volonteurope**.

- La **Carta Social Europea** se considera uno de los primeros y más significativos pasos en el reconocimiento de derechos relacionados con la sociedad del bienestar y la prestación de servicios sociales, así como con el reconocimiento de un marco laboral digno y sujeto a supervisión. En su parte primera incluía postulados hoy asumidos por el conjunto de la población, pero que en el momento de su publicación suponían un giro de trascendental importancia para la orientación de las políticas y derechos sociales.
- La **Carta Europea "Volonteurope",** elaborada a principios de la década de los años 80, se presentó con el objetivo de promover la acción voluntaria desinteresada en los países de la Comunidad Europea. El texto destacaba la importancia de la acción altruista, así como la democratización de las labores de ayuda, reservadas hasta entonces a los estratos más pudientes de las sociedades. La acción voluntaria se redescubre como un derecho accesible a toda la ciudadanía y se convierte, a su vez, en un eje transformador y motivador de cambio social.
- Unos años más tarde, en 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas instituye el día 5 de diciembre como **Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social**, mediante su Resolución 40/212. En esa fecha se siguen realizando actos de reconocimiento público a la labor que realizan las personas voluntarias.

2.2.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

En la **Constitución Española** de 1.978, podemos señalar dos artículos relacionados con el voluntariado:

- **Art. 9.2**.: obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivos, removiendo las dificultades que los impiden y facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
- **Art. 22**: reconocimiento del derecho de asociación

3.- LEY 45/2.015 DEL VOLUNTARIADO.

3.0.- TÍTULO PRELIMINAR.

Objeto.	a) **Promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado** realizadas a través de entidades de voluntariado, dentro y fuera del territorio del Estado y de acuerdo con los valores y principios del voluntariado. b) Fijar los **requisitos que deben reunir los voluntarios** y el régimen jurídico de sus relaciones con las entidades de voluntariado y con las personas destinatarias de las actuaciones de voluntariado. c) **Describir la cooperación** que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden llevar a cabo las Administraciones públicas, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía **en materia de voluntariado**. d) Determinar las **funciones de la Administración General del Estado** en el ámbito de sus competencias en materia de voluntariado.
Ámbito de aplicación.	1. Esta Ley será de aplicación a **los voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado de ámbito estatal o supraautonómico**, ya se desarrollen **dentro o fuera de España**. También será de aplicación respecto de aquellos programas en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su competencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de voluntariado por sus Estatutos de Autonomía así como también en su legislación específica. 2. Los programas de voluntariado a los que se aplica esta Ley serán los desarrollados en aquellos ámbitos en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su intervención, ya se lleven a cabo dentro o fuera del territorio español. Asimismo, se aplicará a aquellos cuya ejecución exceda del territorio de una comunidad autónoma.

3.1.- TÍTULO I. EL VOLUNTARIADO.

CONCEPTO DE VOLUNTARIADO.

Se entiende por **voluntariado** el conjunto de **actividades de interés general** desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan los siguientes **requisitos**:

a) Que tengan carácter solidario.

b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico y sea asumida voluntariamente.

c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione a los voluntarios.

d) Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas concretos y dentro o fuera del territorio español.

- Se entiende por **actividades de interés general**, aquellas que contribuyan en cada uno de los ámbitos de actuación del voluntariado, a mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general y a proteger y conservar el entorno.

No tendrán la consideración de actividades de voluntariado las siguientes:

a) Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de entidades de voluntariado.

b) Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad.

c) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de cualquier otra mediante contraprestación de orden económico o material.

d) Los trabajos de colaboración social a los que se refiere el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo.

e) Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo objetivo principal sea la formación.

f) Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas académicas externas.

Tendrán la consideración de actividades de voluntariado, aquellas que se traduzcan en la realización de acciones concretas y específicas, sin integrarse en programas globales o a largo plazo, siempre que se realicen **a través de una entidad de voluntariado**. Asimismo también tendrán tal consideración, las que se realicen a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado.

Los **límites a la acción voluntaria** son dos:

- La realización de actividades de voluntariado no podrá ser causa justificativa de extinción del contrato de trabajo.
- La realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley.

VALORES, PRINCIPIOS Y DIMENSIONES DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

Valores de la acción voluntaria.	a) Los que inspiran la convivencia en una **sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad**. b) Los que promueven la **defensa del bien común y de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española**, interpretados de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social Europea. c) Los que contribuyen a la **equidad, la justicia y la cohesión social**. d) Los que fundamenten el **despliegue solidario y participativo de las capacidades humanas**.

Principios de la acción voluntaria.	a) La **libertad** como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de las personas destinatarias de la acción voluntaria. b) La **participación** como principio democrático de intervención directa y activa en el espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía activa y dimensión comunitaria. c) La **solidaridad** con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y compromisos cotidianos y la eliminación de injusticias y desigualdades. d) La **complementariedad** respecto a las actuaciones de las Administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los ámbitos del voluntariado. e) La **autonomía e independencia** en la gestión y la toma de decisiones. f) La **gratuidad** del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material. g) La **eficiencia** que busca la optimización de los recursos pensando tanto en las personas destinatarias de la acción voluntaria, como en la acción voluntaria en su conjunto, en aras de la función social que ha de cumplir. h) La **igualdad de oportunidades de mujeres y hombres** en todos los ámbitos de actuación del voluntariado. i) La **no discriminación** de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. j) La **accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las que están en situación de dependencia**.
Dimensiones de la acción voluntaria.	a) El **compromiso, la gratuidad y la entrega desinteresada de tiempo, capacidades y conocimientos** de los voluntarios. b) La **acción complementaria** en los diferentes campos de actuación del voluntariado. c) La conciencia crítica que contribuye a mejorar la relación de la persona con la sociedad. d) La **transformación** tanto en la vertiente social, con el fin de encontrar nuevas bases para las relaciones sociales; como en la individual, con objeto de mejorar actitudes personales. e) La **dimensión pedagógica y de sensibilización social** que recuerda, educa y conciencia en los valores que inspiran la acción voluntaria. f) La **investigación y reflexión** sobre las acciones, métodos, planteamientos de trabajo y prácticas del voluntariado.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO.

Se consideran **ámbitos de actuación del voluntariado**, entre otros, los siguientes:

V. social.	Se desarrolla mediante la intervención con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social.
V. internacional de cooperación para desarrollo.	Vinculado tanto a la educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de transformación, como a la promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción humanitaria y la solidaridad internacional, ya se realice en nuestro país, en países o territorios receptores de cooperación al desarrollo o en cualquier país donde se declare una situación de necesidad humanitaria, sin perjuicio de las actividades realizadas en este ámbito por los cooperantes, que se regirán por el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes.
V. ambiental.	Persigue disminuir el impacto negativo del ser humano sobre el medio ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre otras, acciones de protección y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad natural de los distintos hábitats, y defensa del medio forestal; de conservación y mejora del agua, de los ríos y otros elementos del medio hídrico; del litoral, de las montañas y demás elementos del paisaje natural; de educación y sensibilización medioambiental; de protección de los animales; y cualesquiera otras que contribuyan a proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
V. cultural.	Promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y, en particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y protección de la identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la participación en la vida cultural de la comunidad.
V. deportivo.	Contribuye a la cohesión ciudadana y social, sumando los valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte, apostando decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el voluntariado en deporte practicado por personas con discapacidad, con particular atención al paralímpico, y por favorecer un mayor y decidido compromiso de quienes practican deporte en la vida asociativa, como manera eficaz de promover su educación e inclusión social.
V. educativo.	Como acción solidaria planificada e integrada en el sistema y la comunidad educativa mejora las posibilidades de realización de actividades extraescolares y complementarias contribuyendo, en particular, a compensar las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias sociales, personales o económicas, mediante la utilización, entre otros, de programas de aprendizaje-servicio.
V. socio-sanitario.	Se combinan, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la atención social que va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en situación de vulnerabilidad, y que, mediante una intervención integral y especializada en los aspectos físico, psicológico y social, ofrece apoyo y orientación a las familias y al entorno más cercano, mejorando las condiciones de vida.

V. de ocio y tiempo libre.	Forma y sensibiliza en los principios y valores de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral, impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las personas, que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la participación y la implicación social.
V. comunitario.	Favorece la mejora de la comunidad, y promueve la participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven los voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, comprometida y corresponsable.
V. de protección civil.	Colabora regularmente en la gestión de las emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, en los términos que establezcan las normas aplicables.

LOS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO.

Cada **programa de voluntariado** deberá tener el contenido mínimo siguiente:

a) Denominación.

b) Identificación del responsable del programa.

c) Fines y objetivos que se proponga.

d) Descripción de las actividades que comprenda.

e) Ámbito territorial que abarque.

f) Duración prevista para su ejecución.

g) Número de voluntarios necesario, el perfil adecuado para los cometidos que vayan a desarrollar y la cualificación o formación exigible.

h) Criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas destinatarias del programa.

i) Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo.

j) Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.

3.2.- TÍTULO II. LOS VOLUNTARIOS.

LOS VOLUNTARIOS.

Tendrán la condición de voluntarios las personas físicas que decidan libre y voluntariamente dedicar, todo o parte de su tiempo, a la realización de las actividades de voluntariado.

- Los **menores de edad** podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los siguientes requisitos:

  a) Los **mayores de 16 y menores de 18 años** deberán contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales.

b) Los **menores de 16 años y mayores de 12** podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral.

Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad universal de los **voluntarios mayores, con discapacidad o en situación de dependencia**, de manera que puedan ejercer, en igualdad de condiciones respecto del resto de los voluntarios, los derechos y deberes que les correspondan de acuerdo con esta Ley, erradicando cualquier posible forma de discriminación.

Será **requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores**, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos delitos.

No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.

Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos.

COMPATIBILIDAD DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

Los trabajadores por cuenta ajena y los empleados públicos, sólo podrán realizar actividades de voluntariado **fuera de la jornada laboral**.

La condición de trabajador por cuenta ajena **es compatible con la del voluntariado en la misma entidad de voluntariado** en las condiciones que se establezcan en el acuerdo de incorporación, con el mismo límite que en el supuesto anterior.

Los voluntarios **podrán tener la condición de socia o socio en la entidad de voluntariado** en la que estén integrados y participar en los órganos de gobierno de la misma de conformidad con sus estatutos.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS.

Derechos de los voluntarios.	a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, **información, orientación y apoyo**, así como los **medios materiales necesarios** para el ejercicio de las funciones que se les encomienden. b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus condiciones personales, la **formación necesaria** para el correcto desarrollo de las actividades que se les asignen. c) Ser **tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad, identidad, dignidad** y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios, tratados internacionales y en la Constitución. d) **Participar activamente en la organización** en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el gobierno y administración de la entidad de voluntariado.

	e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los **riesgos de accidente y enfermedad** derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de **responsabilidad civil** en los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía financiera. f) Ser **reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados** en el desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de incorporación y teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado que desarrollen. g) Disponer de una **acreditación identificativa** de su condición de voluntario en la que conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa. h) Realizar su actividad de acuerdo con el **principio de accesibilidad universal** adaptado a la actividad que desarrollen. i) **Obtener reconocimiento** de la entidad de voluntariado, por el valor social de su contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado. j) Que sus **datos de carácter personal** sean tratados y protegidos de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. k) **Cesar en la realización de sus actividades** como voluntario en los términos establecidos en el acuerdo de incorporación.
Deberes de los voluntarios.	a) **Cumplir los compromisos adquiridos** con las entidades de voluntariado en las que se integren, reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y estatutos de las mismas. b) Guardar la debida **confidencialidad de la información** recibida y conocida en el desarrollo de su acción voluntaria. c) **Rechazar cualquier contraprestación material o económica** que pudieran recibir bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su acción voluntaria. d) **Respetar los derechos de las personas destinatarias** de la acción voluntaria en los términos previstos en el artículo 16. e) Actuar con la **diligencia debida y de forma solidaria**. f) **Participar en las tareas formativas** previstas por la entidad de voluntariado para las actividades y funciones confiadas, así como en las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten. g) **Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado** que tengan relación con el desarrollo de las actividades encomendadas. h) **Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos** de la entidad de voluntariado. i) **Respetar y cuidar los recursos materiales** que ponga a su disposición la entidad de voluntariado. j) Cumplir las **medidas de seguridad y salud** existentes en la entidad de voluntariado. k) **Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal** de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de aplicación.

LAS RELACIONES ENTRE LOS VOLUNTARIOS Y LA ENTIDAD DE VOLUNTARIADO.

La relación entre el voluntario y la entidad de voluntariado se establecerá siempre a través de la **suscripción de un acuerdo de incorporación** que constituye el instrumento principal de su definición y regulación.

El **acuerdo de incorporación** tendrá el contenido mínimo siguiente:

a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de respetar lo dispuesto en la presente Ley.

b) La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a realizar el voluntario.

c) En su caso, el régimen por el que se regulará la intervención de trabajadores asalariados o socios que participen en las actuaciones de voluntariado dentro de la propia entidad.

d) El régimen de gastos reembolsables que han de abonarse a los voluntarios, de conformidad con la acción voluntaria a desarrollar.

e) La formación que se requiera para el cumplimiento de las funciones que tengan asignadas los voluntarios y, en su caso, el itinerario que deba seguirse para obtenerla.

f) La duración del compromiso, así como las causas y forma de desvinculación por ambas partes, que deberán respetar al máximo los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria y el mejor desarrollo de los programas de voluntariado.

g) El régimen para dirimir los conflictos entre los voluntarios y la entidad de voluntariado.

h) El cambio de adscripción al programa de voluntariado o cualquier otra circunstancia que modifique el régimen de actuación inicialmente convenido.

El acuerdo de incorporación debe formalizarse **por escrito**, en duplicado ejemplar, e ir acompañado, cuando proceda, de la certificación negativa del Registro Central de Penados o de la declaración responsable.

Los **conflictos** que surjan entre los voluntarios y las entidades de voluntariado en el ejercicio de las actividades propias de voluntariado se dirimirán por vía arbitral de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, si así se ha pactado en el acuerdo de incorporación y, en defecto de pacto, por la jurisdicción competente, de acuerdo con lo establecido en las normas procesales.

3.3.- TÍTULO III. LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO.

LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO.

Tendrán la consideración de entidades de voluntariado las personas jurídicas que cumplan los siguientes **requisitos**:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en los Registros competentes, de acuerdo con la normativa estatal, autonómica o de otro Estado miembro de la Unión Europea de aplicación.

b) Carecer de ánimo de lucro.

c) Estar integradas o contar con voluntarios, sin perjuicio del personal de estructura asalariado necesario para el funcionamiento estable de la entidad o para el desarrollo de actuaciones que requieran un grado de especialización concreto.

d) Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante programas de voluntariado diseñados y gestionados en el marco de las actividades de interés general, que respeten los valores, principios y dimensiones establecidos y se ejecuten en alguno de los ámbitos recogidos.

En todo caso tendrán la consideración de entidades de voluntariado las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado legalmente constituidas en el ámbito estatal o autonómico o de la Unión Europea.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO.

Derechos de las entidades.	a) **Seleccionar a los voluntarios, sin discriminación alguna** por razón de sexo, identidad sexual, orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de acuerdo con los fines u objetivos de la entidad, la naturaleza y características del cometido a desarrollar y las normas establecidas en su estatuto de funcionamiento interno. b) **Suspender la actividad de los voluntarios** cuando se vea perjudicada gravemente la calidad o los fines de los programas de la entidad por su causa, o infrinjan gravemente el acuerdo de incorporación. c) Concurrir a las **medidas de fomento de la acción voluntaria** establecidas por las Administraciones públicas o entidades privadas y **recibir las medidas de apoyo material y técnico,** orientadas al adecuado desarrollo de sus actuaciones. d) Participar a través de las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado en el **diseño y ejecución de las políticas públicas de la Administración General del Estado.** e) Cualesquiera otros derechos reconocidos por el resto del ordenamiento jurídico referidos a la acción voluntaria.
Obligaciones de las entidades.	a) Elaborar sus propias **normas de funcionamiento interno** de acuerdo con la presente Ley y con la normativa que le sea de aplicación, atendiendo a principios democráticos, participativos y de transparencia. b) Formalizar el **acuerdo de incorporación con los voluntarios y cumplir los compromisos adquiridos.** c) Suscribir una **póliza de seguro** u otra garantía financiera, adecuada a las características y circunstancias de la actividad desarrollada por los voluntarios, que les cubra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente de la actividad voluntaria. d) **Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y, en su caso, reembolsar a los voluntarios**, los gastos que les ocasione el desarrollo de su actividad, en las condiciones acordadas en el acuerdo de incorporación y adaptadas al ámbito de actuación de voluntariado que desarrollen, así como dotarlas de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. e) Establecer **sistemas internos de información y orientación adecuados sobre los fines, el régimen de funcionamiento de la entidad de acción voluntaria**, la realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios y la delimitación de dichas tareas con las funciones propias de los profesionales de las entidades. f) Proporcionar a los voluntarios, de manera regular y de acuerdo con sus condiciones personales, la **formación necesaria, tanto básica como específica**, para el correcto desarrollo de sus actividades.

	g) Facilitar la participación de los voluntarios en la **elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas** en que intervengan y, en la medida que lo permita la normativa de aplicación, en los procesos de gestión y toma de decisiones de la entidad de voluntariado. h) Efectuar el **seguimiento y evaluación de las actividades programadas**, garantizando la consecución de los objetivos previstos conforme a los principios de eficacia y rentabilidad social. i) Facilitar a los voluntarios una **acreditación que les habilite e identifique** para el desarrollo de su actividad, donde conste la entidad de voluntariado en la que realiza la acción voluntaria. j) Exigir el **consentimiento o en su caso la autorización expresa y por escrito de los progenitores, tutores o representantes legales de los voluntarios menores de edad** en las condiciones establecidas en el artículo 8.2. k) Expedir a los voluntarios un **certificado indicando la duración y las actividades** efectuadas en los programas en los que ha participado. l) Llevar un **registro de acuerdos de incorporación y de altas y bajas de los voluntarios**. m) Cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de aplicación respecto a al tratamiento y **protección de datos de carácter personal** de los voluntarios o de las personas destinatarias de las actividades de voluntariado. n) Observar las restantes obligaciones que se deriven de lo establecido en el ordenamiento jurídico de aplicación.

Las entidades de voluntariado **responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus programas**, como consecuencia de la realización de actuaciones de voluntariado, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y demás normativa de aplicación, pudiendo suscribir a tal efecto una póliza de seguro, u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil, que será obligatorio cuando la normativa sectorial lo exija.

Las entidades de voluntariado podrán desarrollar programas de voluntariado en los que se contemplen los objetivos de reinserción de personas con antecedentes penales no caducados a través de la acción voluntaria. En este caso, la entidad reflejará en el propio programa de voluntariado las características especiales del mismo.

3.4.- TÍTULO IV. LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

Tendrán la consideración de **personas destinatarias de la acción voluntaria** las personas físicas y los grupos o comunidades en que se integren, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para los que el desarrollo de una actividad de voluntariado represente una mejora en su calidad de vida, ya sea a través del reconocimiento o defensa de sus derechos, la satisfacción de sus necesidades, el acceso a la cultura, la mejora de su entorno o su promoción e inclusión social.

- No podrá discriminarse por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

- Las actividades de voluntariado se realizarán con pleno respeto a la libertad ideológica, política, sindical o religiosa de las personas destinatarias de la acción voluntaria.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

Derechos.	a) A que la actuación de voluntariado sea desarrollada de acuerdo con **programas que garanticen la calidad de las actuaciones** y a que, en la medida de lo posible, se ejecuten en su **entorno más inmediato**, especialmente cuando de ellas se deriven servicios o prestaciones personales. b) A que se garantice su **dignidad e intimidad personal y familiar**. c) A recibir **información y orientación suficiente y comprensible** de acuerdo con sus condiciones personales, tanto al inicio como durante su ejecución, sobre las características de los programas de los que se beneficien o sean destinatarios, así como a colaborar en su evaluación. d) A **solicitar y obtener la sustitución del voluntario asignada**, siempre que existan razones que así lo justifiquen y la entidad de voluntariado pueda atender dicha solicitud. e) A **prescindir o rechazar en cualquier momento la acción voluntaria**, mediante renuncia por escrito o por cualquier otro procedimiento que deje constancia de su decisión. f) A **solicitar la intervención de la entidad de voluntariado para solucionar los conflictos** surgidos con los voluntarios. g) A que sus **datos de carácter personal** sean tratados y protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. h) A cualquier otro derecho que se les pueda reconocer de acuerdo con la presente Ley y el resto del ordenamiento jurídico.
Deberes.	a) **Colaborar con los voluntarios y facilitar su labor** en la ejecución de los programas de los que se beneficien o sean destinatarios. b) **No ofrecer satisfacción económica o material** alguna a los voluntarios o a las entidades de voluntariado. c) Observar las **medidas técnicas y de seguridad y salud** que se adopten y seguir las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas. d) **Notificar a la entidad de voluntariado con antelación suficiente su decisión de prescindir de los servicios de un determinado programa de voluntariado**. e) Cualquier otro que se derive de la presente Ley o de la normativa que resulte de aplicación.

3.5.- LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Las Administraciones públicas con competencia en materia de voluntariado proveerán lo necesario para fijar los medios y sistemas de relación que hagan posible la **información recíproca, la cooperación técnica y la acción conjunta en el ejercicio de sus competencias**, con el fin de integrar sus actuaciones, contribuyendo con ello a mejorar la acción voluntaria y la participación solidaria de la ciudadanía.

Se consideran como **ámbitos de cooperación** los siguientes:

a) La sensibilización a la sociedad sobre el valor de la acción voluntaria y el interés de su contribución a la construcción del capital social.

b) La promoción y el fomento de la participación social de la ciudadanía a través de entidades de voluntariado y, en particular de las personas mayores, en el contexto de las estrategias de envejecimiento activo, y la cooperación de las entidades de voluntariado con otras formas de participación social.

c) El diseño y desarrollo de planes y estrategias de voluntariado que sirvan para orientar, planificar y coordinar sus acciones en el ámbito de sus respectivas competencias.

d) El establecimiento de los instrumentos de asesoramiento, información, asistencia técnica y material a las entidades de voluntariado en todos aquellos aspectos que permitan un desempeño óptimo de la acción voluntaria.

e) La determinación de criterios comunes de evaluación, inspección y seguimiento de los fondos públicos asignados a las entidades de voluntariado, siempre que así lo permita la normativa estatal y autonómica de aplicación y con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas.

f) El apoyo a las entidades de voluntariado en su labor de formación de los voluntarios para conseguir que sea regular, de calidad y acorde con sus condiciones personales.

g) El impulso del trabajo en red y de la creación de espacios y herramientas de colaboración en sus respectivos territorios, que permitan una relación continuada y fluida con las organizaciones sociales, empresariales, sindicatos más representativos y las universidades y cualesquiera otras entidades e instituciones públicas o privadas que puedan tener incidencia en el voluntariado.

h) El fomento entre los empleados públicos, de la participación en programas de voluntariado, de acuerdo con la legislación de empleo público y con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva.

i) La contribución a la eficacia de la acción voluntaria, mediante la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos que afecten a las entidades de voluntariado.

j) El establecimiento de mecanismos eficaces de supervisión y control del desarrollo de la actividad de voluntariado.

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

Corresponderá a la Administración General del Estado:

a) Fijar, en el ámbito de sus competencias, las líneas generales de las políticas públicas en materia de voluntariado, de acuerdo con las demás Administraciones públicas con competencia en la materia, previa consulta a las entidades de voluntariado o federaciones de entidades de voluntariado más representativas en cada uno de los ámbitos de actuación del voluntariado.

b) Coordinar, a través del Ministerio que en su estructura orgánica cuente con una unidad administrativa con funciones específicas en materia de voluntariado, las acciones de los diferentes órganos de la Administración General del Estado en los diferentes ámbitos de actuación del voluntariado.

c) Establecer, de acuerdo con las demás Administraciones públicas con competencia en la materia, los mecanismos de cooperación en materia de voluntariado.

d) Fijar, de acuerdo con las demás Administraciones públicas con competencia en la materia, criterios comunes de evaluación, inspección y seguimiento de los programas de voluntariado subvencionados por las Administraciones públicas con arreglo a lo establecido en el artículo 17.2.e).

e) Cooperar con las Administraciones públicas competentes en la materia y previa consulta a las entidades de voluntariado, federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado más representativas en cada uno de los ámbitos de actuación del voluntariado, en la mejora de la formación de los voluntarios, de acuerdo con los criterios de regularidad, calidad y adaptación a las condiciones personales de los voluntarios establecidos en el artículo 17.2.f).

f) Favorecer, mediante programas de aprendizaje-servicio, entre otros, la formación en los principios y valores del voluntariado en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles del sistema educativo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22.

g) Cooperar con las comunidades autónomas en la creación de un sistema de información común que, como herramienta compartida entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, entidades locales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, permita fijar criterios comunes de diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre los aspectos relacionados con el voluntariado.

h) Promover las actividades de investigación y estudio que contribuyan al mejor conocimiento de las necesidades, los recursos y las actuaciones en materia de acción voluntaria, mediante la puesta en marcha, entre otras iniciativas, de un Premio Nacional de Investigación sobre Voluntariado.

i) Impulsar los intercambios formativos y de buenas prácticas con base científica con voluntarios, entidades de voluntariado, federaciones, confederaciones o uniones de las mismas, entidades sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional que faciliten la consecución de objetivos comunes en la acción voluntaria.

j) Promover actuaciones de voluntariado en colaboración con las entidades de voluntariado siempre que no supongan la sustitución de funciones o servicios públicos que la Administración esté obligada a prestar por ley y supeditadas en todo caso, a las necesidades del servicio o función que debieran ejecutar.

k) Proveer lo necesario para adaptar las previsiones de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo a los voluntarios, así como para incluirlas en los planes de igualdad de las entidades de voluntariado y, en su caso, en los de prevención del acoso sexual o por razón de sexo.

COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES.

Las entidades locales como Administraciones públicas más cercanas a las personas destinatarias de las acciones de voluntariado, promoverán, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en colaboración con el resto de las Administraciones y especialmente con las comunidades autónomas, el desarrollo del voluntariado, como instrumento para ampliar el conocimiento de la población respecto a los recursos comunitarios y para vincular a la ciudadanía con su contexto social, económico y cultural más próximo.

3.6.- TÍTULO VI. EL FOMENTO Y RECONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

MEDIDAS DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.

La **Administración General del Estado** podrá **conceder subvenciones o establecer convenios** con las entidades de voluntariado siempre que se cumplan los requisitos exigidos tanto en la legislación general sobre subvenciones como en esta Ley, y se realicen de acuerdo con criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Las **Administraciones públicas y las empresas o instituciones privadas** podrán promover y facilitar, de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público y con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva, la adopción de medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral, suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo o interrupciones de la prestación retribuidas o no, para que los trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos, puedan ejercer sus labores de voluntariado.

LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DESDE LAS EMPRESAS.

Con el fin de fomentar una mayor visibilidad e impulso del voluntariado en la sociedad, las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre que las actuaciones que realicen puedan calificarse como de **interés general**, se incluyan en alguno de los ámbitos de actuación de voluntariado y respeten los valores y principios que inspiran la acción voluntaria.

Las actuaciones de voluntariado de las empresas podrán llevarse a cabo mediante la incorporación de los trabajadores que decidan participar libre y voluntariamente como voluntarios en programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración con la empresa.

LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DESDE LAS UNIVERSIDADES.

Las universidades, responsables de la formación universitaria de personas jóvenes y adultas, podrán promover el voluntariado dentro de sus ámbitos de actuación propios como son la formación, la investigación y la sensibilización de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación.

- Las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la **formación y sensibilización de la comunidad universitaria en el voluntariado** y podrán promoverse desde la propia universidad o con la participación de entidades de voluntariado. La intervención de los integrantes de la comunidad universitaria en estos programas será libre y voluntaria y no supondrá la sustitución de la Administración en las funciones o servicios públicos que esté obligada a prestar por ley.
- Las universidades fomentarán la **docencia y la investigación en todos sus niveles en torno al voluntariado**. Para ello, podrán suscribir convenios de colaboración con las Administraciones públicas y con otras instituciones y organismos públicos o privados, quienes a su vez podrán solicitar a las universidades cursos, estudios, análisis e investigaciones.
- Las universidades podrán establecer **fórmulas de reconocimiento académico de las acciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes**, siempre y cuando cumplan los requisitos académicos establecidos en la correspondiente normativa de aplicación en materia de ordenación universitaria, y respeten los valores y principios del voluntariado establecidos en la presente Ley.

MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN SOCIAL DEL VOLUNTARIADO.

Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que se establezcan reglamentariamente, de los beneficios que puedan establecerse con el exclusivo objeto del fomento, reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria.

ACREDITACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO.

La **acreditación de la prestación de servicios voluntarios** se efectuará mediante certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se haya realizado, en cualquier momento en que el voluntario lo solicite y, en todo caso, a la finalización del periodo de voluntariado. En ella deberán constar, como mínimo, además de los datos personales e identificativos del voluntario y de la entidad de voluntariado, la fecha de incorporación a la entidad y la duración, descripción de las tareas realizadas o funciones asumidas y el lugar donde se ha llevado a cabo la actividad.

El **reconocimiento de las competencias adquiridas** por el voluntario se realizará de conformidad con la normativa general de reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación.

4.- LEY 1/2.015 DEL VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

El **Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid**, en su **art. 1.3.** afirma que "la Comunidad de Madrid, al facilitar la más plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños, de conformidad con el principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones de España".

La **Ley 3/1994**, de 19 de mayo, del Voluntariado Social en la Comunidad de Madrid, ha servido en los últimos años como marco de las actuaciones de apoyo al voluntariado social en la Comunidad de Madrid, pero los cambios y la evolución de la sociedad han puesto de manifiesto la necesidad de actualizar la norma. La experiencia adquirida a lo largo de los años transcurridos desde su promulgación plantea adecuar la nueva norma a la realidad social y prestar así un servicio más eficiente al voluntario de la Comunidad de Madrid, y por extensión, a la sociedad madrileña.

El voluntariado, de larga tradición, ha experimentado en los últimos años una profunda innovación resultado de los cambios sociales. Así, a las actividades de acción social, destinadas a erradicar situaciones de marginación y a hacer frente a las necesidades de personas en dificultad, se unen en los últimos tiempos actividades destinadas a proteger el medio ambiente, dar a conocer los recursos culturales, fomentar el deporte, ampliándose los ámbitos de actuación y surgiendo nuevas formas de participación de las personas y organizaciones en actividades de voluntariado como el voluntariado online o el voluntariado corporativo, entre otros.

Se constata así la **transversalidad del voluntariado**, que atraviesa los rasgos demográficos definidores de la población, las divisiones administrativas y otras variables clasificatorias para englobar a personas, ámbitos y actividades cada vez más amplios y diversos.

Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea, sin perjuicio de otras declaraciones y resoluciones sobre el valor del voluntariado, la **Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008**, contiene recomendaciones que ponen de manifiesto la **importancia del voluntariado para la construcción europea**. Por este motivo, anima a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a reconocer el valor del voluntariado para promover la cohesión social, alentándoles a que impulsen y faciliten el voluntariado en todas las comunidades, tanto reales como virtuales, el voluntariado en el ámbito familiar o con grupos en situación de vulnerabilidad u otros grupos que tradicionalmente no gozaban de oportunidades para participar en actividades de voluntariado.

La ley consta de 20 artículos agrupados en 6 Capítulos, 1 disposición adicional, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales.

4.1.- DISPOSICIONES GENERALES (Capítulo I).

Objeto de la Ley.	**Promover y fortalecer el voluntariado**, así como **crear el marco idóneo para que las relaciones que puedan establecerse entre los destinatarios de las actividades de voluntariado, los voluntarios, las organizaciones de voluntariado y las Administraciones públicas contribuyan de manera óptima al bienestar social**.
Ámbito de aplicación.	1. Esta ley será de aplicación a los **voluntarios, a las organizaciones de voluntariado, a aquellas entidades e instituciones que desarrollen programas de voluntariado**, independientemente de su titularidad y del lugar donde radique su sede social, y a las Administraciones públicas que desarrollen programas de voluntariado.

	2. La actividad de voluntariado incluida en el ámbito de aplicación de esta ley deberá desarrollarse en el **ámbito territorial de la Comunidad de Madrid** y encuadrarse en las competencias propias de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley en relación a los voluntarios en el exterior, ya sea en el ámbito de la cooperación al desarrollo o en otro.
Concepto de voluntariado.	Se entiende por voluntariado el **conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas en el seno de organizaciones públicas o privadas, que tengan un carácter libre, gratuito y solidario, sin que tengan por causa una obligación personal o un deber jurídico.**
Principios inspiradores del voluntariado.	a) La **libertad** como expresión de una opción individual y como fin último del voluntariado. b) El **reconocimiento a la riqueza y diversidad del voluntariado** implica que deben ser las organizaciones y sus voluntarios quienes acuerden libremente sus relaciones. c) La **coordinación y complementariedad** de las relaciones entre las organizaciones de voluntariado, las Administraciones públicas, los destinatarios de las actividades de voluntariado y los voluntarios. d) El **reconocimiento de la familia como agente de bienestar social** fundamental y la necesaria coordinación entre las relaciones familiares, de amistad, y de voluntariado. e) La **autonomía** frente a los poderes públicos. f) La **innovación** para un voluntariado libre, abierto, participativo y eficaz. g) En general, todos aquellos principios que, como los de **no discriminación y pluralismo**, inspiran la convivencia en una sociedad libre, democrática y participativa. h) La **transformación y mejora de la sociedad**.

4.2.- EL VOLUNTARIO (Capítulo II).

Definición.	1. Se considera voluntario, a los efectos de la presente ley, la **persona que realiza actividades de voluntariado.** 2. Los **menores de edad no emancipados** podrán ser voluntarios y participar en programas o proyectos de voluntariado, previa **autorización expresa de sus padres**, tutores o de la institución que los tenga a su cargo, con respeto, en todo caso, a la voluntad del menor y a sus derechos reconocidos por las leyes.
Derechos.	a) Acordar libremente con la organización de voluntariado los **contenidos y condiciones de la actividad de voluntariado,** así como los cambios que en relación con la misma puedan producirse. b) **Ser tratado sin discriminación, respetando su libertad, dignidad y derecho a su intimidad** y realizar su actividad en condiciones de seguridad e higiene. c) Ser **asegurado contra los riesgos de accidente y enfermedad**, así como por daños y perjuicios causados a terceros, derivados directamente del ejercicio del voluntariado. d) A **cesar libremente en la organización** de voluntariado a la que se encuentre vinculado, previo aviso suficiente que no perjudique los intereses del destinatario, del voluntario, ni de la organización de voluntariado.

	e) Disponer de una **acreditación de voluntario** expedida por la organización de voluntariado. f) A que su actividad sea certificada, por la organización de voluntariado, mediante documento que sirva como **certificación de las actividades realizadas y de las capacidades adquiridas.** g) A que la organización de voluntariado cumpla con la **normativa relativa a protección de datos de carácter personal.** h) A recibir **formación permanente** tanto en los espacios formales como en los no formales, que tenga en cuenta tanto la acción de voluntariado a desarrollar como las necesidades de las personas voluntarias. i) Todos cuantos se deriven de la presente Ley y del resto del ordenamiento jurídico.
Deberes.	a) **Cumplir los contenidos y condiciones de la actividad** acordados libremente con la organización de voluntariado. b) **Respetar los principios inspiradores** contemplados en esta Ley y lo previsto en otras disposiciones normativas vigentes, así como los objetivos y estatutos de la organización de voluntariado. c) **Respetar los derechos y libertades** de quienes son destinatarios de las actividades de voluntariado. d) **Disponer de acreditación identificativa** de su condición de voluntario cuando realice tal actividad. e) Guardar, cuando proceda, **confidencialidad de la información recibida y conocida** en el desarrollo de su actividad voluntaria.
Certificación de la actividad de voluntario.	El voluntario podrá solicitar a la organización de voluntariado, en cualquier momento posterior al inicio de su actividad, **certificación de sus actividades de voluntariado** al objeto del reconocimiento y acreditación de la experiencia y capacitación adquiridas.

4.3.- LOS DESTINATARIOS DEL VOLUNTARIADO (Capítulo III).

Los destinatarios de las actividades de voluntariado tienen los siguientes **derechos**:

a) Tendrán garantizada su **libertad,** el **respeto** hacia su voluntad y hacia sus relaciones familiares, de amistad, de buena vecindad, así como a las que ya existiesen con otras organizaciones de voluntariado.

b) **No podrán ser discriminados** por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, discapacidad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

c) Podrán obtener el **cambio del voluntario asignado**, pudiendo prescindir previo aviso de los servicios de voluntariado.

d) Se posibilitará la **continuidad de la actividad prestada con la sustitución del voluntario** que no acuda o que cese.

4.4.- LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO (Capítulo IV).

Definición.	Se considera **organización de voluntariado** a **la persona jurídica sin ánimo de lucro, pública o privada, que desarrolla actividades de interés general con la participación de voluntarios.**
Funcionamiento.	Las organizaciones de voluntariado observarán los siguientes elementos en su funcionamiento: a) **Elegir libremente su misión, objetivos y estrategia de actuación**, sin otros límites que los establecidos en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. b) **Respetar los derechos de los voluntarios**, de acuerdo con lo regulado en el artículo 6 de esta ley. c) **Respetar los derechos de los destinatarios del voluntariado**, de acuerdo con lo regulado en el artículo 9 de esta ley. d) **Cumplir los contenidos y condiciones de la actividad acordados** libremente con los voluntarios de la organización. e) **Respetar los principios inspiradores** contemplados en esta ley. f) Cumplir con la **normativa relativa a protección de datos de carácter personal**, así como guardar la debida confidencialidad sobre la información relativa a los voluntarios y a los destinatarios. g) **Ajustar su actividad al resto de la normativa vigente**, de acuerdo con la forma jurídica que adopten.
Responsabilidad frente a terceros.	1. Las organizaciones de voluntariado **responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados, por acción u omisión**, por el voluntario que participe en sus programas, como consecuencia de su actuación. 2. Esta responsabilidad se regirá por la normativa que resulte de aplicación conforme a la naturaleza pública o privada de la organización de voluntariado.
El voluntariado en servicios públicos.	1. La colaboración de los voluntarios en la Administraciones Públicas y en las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquellas, que no tengan ánimo de lucro, se ajustará a lo dispuesto en esta ley y preferentemente se prestará a **través de convenios o acuerdos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro privadas.** 2. El voluntario y las organizaciones de voluntariado no **llevarán a cabo actividades que sean realizadas por el personal al servicio de las Administraciones Públicas, no tendrán la consideración de personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni asumirán el ejercicio de funciones públicas ni obligaciones propias de la Administración.**

4.5.- FOMENTO, INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO AL VOLUNTARIADO DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Capítulo V).

Fomento.	Las Administraciones públicas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid promoverán acciones dirigidas a incentivar la participación ciudadana en actividades de voluntariado como medida de reconocimiento del valor que el voluntariado tiene para la sociedad.
Información, asesoramiento y formación.	Las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid promoverán servicios de información, asesoramiento y formación en materia de voluntariado a los ciudadanos, ya sea cuando estos actúen como particulares o como representantes de instituciones, organizaciones de voluntariado, o empresas.
Actividades de voluntariado de las Adm. Públicas.	Las Administraciones públicas que ejecuten proyectos de voluntariado tendrán la consideración de organizaciones de voluntariado, a los efectos de la presente ley. Estos proyectos los desarrollarán preferentemente en colaboración con entidades sin ánimo de lucro.
Innovación en voluntariado.	Las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid promoverán la innovación mediante fórmulas que garanticen la eficacia del voluntariado y para adecuarlo, de manera permanente, a las necesidades del contexto en que se desenvuelva.
Colaboración con las Adm. Públicas.	Las Administraciones públicas podrán establecer convenios u otras formas de colaboración con aquellas entidades que desarrollen programas de voluntariado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.

4.6.- FORMAS DE VOLUNTARIADO DE CONSIDERACIÓN ESPECIAL (Capítulo VI).

Responsabilidad social empresarial y voluntariado corporativo.	1. Se entiende **por voluntariado corporativo** aquel promovido por una empresa o institución para que personas vinculadas a esta, (empleados, jubilados, accionistas, proveedores, entre otros), participen en actividades de voluntariado. 2. Con el fin de favorecer la implicación de la sociedad madrileña en actividades de voluntariado, la Comunidad de Madrid fomentará las iniciativas que contribuyan a impulsar el ejercicio de la responsabilidad social de las empresas. 3. La Comunidad de Madrid promoverá las acciones de voluntariado corporativo de las empresas con el objetivo de poner su experiencia y solidaridad al servicio de la sociedad. 4. Para la realización de actividades de voluntariado corporativo, si estas se realizan en colaboración con organizaciones de voluntariado, se suscribirá un acuerdo entre la empresa y la organización de voluntariado, en el que se establezcan las líneas de actuación y el marco de la estrategia de responsabilidad social corporativa de la empresa que corresponda.

Voluntariado en el exterior y de cooperación internacional al desarrollo.	1. A los efectos de la presente ley se entiende por **voluntario en el exterior** a toda persona física que, vinculada a una organización pública o privada de voluntariado que desarrolle programas de voluntariado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, participe en la ejecución de proyectos y programas de dicha organización en el exterior. 2. Tanto en el caso del voluntario en el exterior, como en el de cooperación al desarrollo, su actividad se regirá, en todo lo no previsto en esta Ley, por lo dispuesto en la Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, en su caso, por el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto del Cooperante, según el régimen jurídico aplicable en cada caso.

5.- MODELO DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

5.1.- EL VOLUNTARIADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

En la actualidad, las competencias en materia de voluntariado son desarrolladas desde el **Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.**

La **Dirección General de Educación, Juventud y Voluntariado** asume las competencias de:

- Dirigir, coordinar y gestionar el voluntariado en el ámbito de la ciudad sin perjuicio de las competencias específicas atribuidas en esta materia a otras áreas de gobierno.
- Desarrollar servicios de atención y comunicación a voluntarios y entidades sociales.
- Realizar campañas de sensibilización y promoción del voluntariado.

El **programa municipal Voluntari@s por Madrid**, gestiona la prestación de este servicio cuyos destinatarios son los vecinos y vecinas de la ciudad interesados en formar parte de proyectos de participación ciudadana promovidos desde la iniciativa municipal. El programa municipal de voluntariado Voluntari@s por Madrid promueve un concepto **de ciudadanía activa y de responsabilidad de los propios madrileños y madrileñas con su entorno**. Por ello se incentivan líneas de trabajo que facilitan la colaboración responsable con las entidades sociales para la promoción del voluntariado y la participación ciudadana, favoreciendo el establecimiento de vínculos que generen redes solidarias. Además, ofrece apoyo a la difusión y la formación del voluntariado para la capacitación en las labores que la acción solidaria requiera, así como de la responsabilidad social y el voluntariado corporativo a todas las entidades que lo soliciten.

Los **ejes de acción** del programa Voluntari@s por Madrid son:

- **Cuerpo de voluntarios**, formado por 1.9197 personas, a través del que se ofrece la posibilidad de participar cuando y como se quiera en aquello que más interese.
- **Proyectos en colaboración con entidades sociales y empresas solidarias**.
- Convocatoria de **subvención.**
- **Foro de la solidaridad**.

Todas estas actuaciones están encaminadas a la sensibilización y promoción del voluntariado y la participación activa de la ciudadanía. Los proyectos se planifican y desarrollan en el Departamento de Voluntariado a través de la **Dirección General de Educación, Juventud y Voluntariado**.

Ser voluntario/a en el Ayuntamiento de Madrid significa:

- Ser voluntario o voluntaria por Madrid es ayudar activamente al bien común, colaborando en tareas de todo tipo (deportivas, culturales, medioambientales...), adaptadas a la disponibilidad y a las habilidades y posibilidades de cada persona.
- Ser voluntario o voluntaria por Madrid es sentirse parte activa de la ciudad.
- Ser voluntario o voluntaria por Madrid es ser agente protagonista y corresponsable en la búsqueda de soluciones, propuestas y alternativas a las realidades de nuestro entorno.
- Ser voluntario o voluntaria por Madrid es formar parte de un equipo de personas solidarias, optimistas, positivas... que colaboran en construir una ciudad mejor.
- Ser voluntario o voluntaria por Madrid es vivir la ciudad intensamente, conocer gente, compartir ilusiones, disfrutar y, sobre todo, ayudar a los demás.
- Voluntari@ por Madrid es la acreditación otorgada por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Departamento de Voluntariado, a las personas, entidades sociales y empresas solidarias que participan en acciones de interés general.

Se puede acceder a este Programa a través de diferentes medios:

- Teléfono de atención gratuito: 900 777 888 (de 9 a 18 h. de lunes a jueves y de 9 a 15 h. los viernes).
- A través del correo electrónico voluntariospormadrid@madrid.es
- On line, a través de la Comunidad Virtual de Voluntariado.
- Solicitud de información en línea que se encuentra a tu disposición en Información relacionada "Departamento de Voluntariado. Servicio de atención a voluntarios".

5.2.- FORO DE SOLIDARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

El Pleno del Ayuntamiento el día **28 de abril de 2010**, aprobó el **Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid**.

La "**acción voluntaria**" se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos de actuación de la sociedad civil en el ámbito social y cívico. Como consecuencia de ello la ciudadanía reclama "**un papel más activo que se traduce en la exigencia de mayor participación en el diseño y ejecución de políticas públicas sociales**" (Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado).

Este Reglamento sustituye al que se aprobó el día 22 de diciembre de 2005. En el año 2008 y sobre la base de la realidad actual del voluntariado en la Ciudad de Madrid, el Pleno del Consejo de Voluntariado acordó proponer un nuevo reglamento adaptado a las circunstancias actuales.

En consecuencia, con lo anterior, se regula el Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid como un **foro de diálogo y consulta** que sirva para reflexionar y asesorar sobre las actuaciones que se promuevan en materia de Voluntariado en sus diversas modalidades y de sensibilización de la sociedad madrileña.

Título Preliminar: Disposiciones Generales.

El Reglamento tiene como **objeto** la **regulación del Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid.** Este Consejo se adscribe al Área de Gobierno competente en materia de voluntariado.

- El Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid, tiene naturaleza de **órgano de participación ciudadana de carácter consultivo**.
- Tiene como **finalidad proporcionar una visión del voluntariado y poner a disposición de los responsables municipales la información necesaria que facilite el proceso de toma de decisiones acerca de las políticas a adoptar en materia de voluntariado**.
- El Área de Gobierno competente en materia de voluntariado le facilitará los medios necesarios para su funcionamiento.

Funciones y organización.

El Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid desarrollará las siguientes funciones:

a) Actuar como órgano permanente de observación, asesoramiento, propuesta y recogida de la información existente en las distintas Áreas del Ayuntamiento de Madrid, así como en otras instituciones públicas y privadas, referidas a la situación del voluntariado en el municipio de Madrid o a aquellos factores que ejerzan influencias relevantes sobre el mismo.

b) Realizar las propuestas, recomendaciones y sugerencias que crea conveniente el Área de Gobierno competente en materia de voluntariado, destacando aquellas encaminadas a impulsar las acciones de sensibilización y formación que fomenten en la sociedad madrileña los valores de solidaridad.

c) Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones y entidades que actúan en el ámbito del voluntariado, ya sean públicas o privadas.

d) Facilitar un conocimiento global, permanente, veraz y actualizado de la situación del voluntariado en el municipio de Madrid.

e) Detectar los cambios que puedan acontecer dentro del voluntariado e identificar nuevas tendencias en la evolución del mismo y su interacción con la dinámica de la sociedad global.

f) Asesorar y consultar a los diferentes órganos del Ayuntamiento, en los temas de su competencia cuando éste lo considere oportuno.

g) Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de los sectores implicados.

h) Promover el asociacionismo y la colaboración individual dentro de su sector de actuación.

i) Fomentar la aplicación de políticas integrales encaminadas a la defensa de los derechos de las personas.

j) Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al sector de actuación propio del Consejo.

k) Considerar y contestar las propuestas y consultas que le puedan elevar los Consejos Territoriales de los Distritos.

l) Elaborar un informe anual acerca de la participación habida.

m) Facilitar la colaboración activa en los procesos de desarrollo de la Agenda 21.

n) Y las demás a las que se refieren en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.

El Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid se estructura en los siguientes **órganos**: el Pleno, la Presidencia, las Vicepresidencias, la Comisión Permanente y Grupos de Trabajo.

El **Pleno** del Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid desarrollará las siguientes **funciones**:

1. Decidir las líneas generales de actuación del Consejo de Voluntariado y aprobar, en su caso, las propuestas que emanen de la Comisión Permanente.

2. Crear los Grupos de Trabajo que estime necesarios.

3. Designar entre sus miembros a las personas que han de componer la Comisión Permanente y los Grupos de Trabajo.

4. Conocer el plan municipal de actuación en materia de Voluntariado, así como el seguimiento y evaluación de los programas específicos en esta materia.

5. Cualquier otra función del Consejo no atribuida expresamente a otros órganos del mismo.

Las sesiones del Pleno del Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid serán ordinarias, extraordinarias y urgentes.

- Se celebrarán sesiones ordinarias al menos una vez cada tres meses. Las sesiones extraordinarias se celebrarán a propuesta del Presidente o de un tercio de sus miembros.

El Pleno del Consejo, a iniciativa de su Presidente o de un tercio de sus miembros, podrá acordar la constitución de los Grupos de Trabajo que se consideren necesarios para un mejor desarrollo de las competencias del Consejo. Actuarán para asuntos concretos y determinados y durante un tiempo limitado. Una vez finalizada su actuación, el resultado de la misma se trasladará a la Comisión Permanente para que considere su traslado al Pleno.

5.3.- PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

El **Programa Municipal de Voluntariado "Voluntari@s por Madrid",** como fórmula para prestar un adecuado servicio público a la población madrileña, pone a disposición de la ciudadanía y las entidades sociales de Madrid recursos cada vez más cercanos e innovadores con el fin de promover las siguientes **líneas de actuación:**

- Fomento y atención personalizada del voluntariado ciudadano, promoviendo acciones solidarias que correspondan a la motivación e interés de cada persona.
- Promoción de la acción solidaria en diferentes ámbitos y áreas que conforman la vida de la Ciudad de Madrid, impulsando proyectos y acciones en el ámbito social, deportivo, cultural, sanitario, educativo, etc.
- Impulso y creación de redes sociales y vecinales con proyectos concretos de actuación en los distritos y barrios de Madrid.
- Promoción de líneas de trabajo que faciliten la colaboración responsable con las entidades sociales para la promoción del voluntariado y la participación ciudadana, favoreciendo el establecimiento de vínculos que generen redes solidarias.

- Apoyo a la información y la formación del voluntariado para la capacitación en las labores que la acción solidaria requiera.
- Promoción de líneas de trabajo que faciliten la colaboración responsable con las entidades sociales para la promoción del voluntariado y la participación ciudadana, favoreciendo el establecimiento de vínculos que generen redes solidarias.
- Apoyo a la información y la formación del voluntariado para la capacitación en las labores que la acción solidaria requiera.

Estas líneas se materializan a través de las siguientes **actuaciones**:

- Ofrecer una rápida incorporación de las personas voluntarias en proyectos solidarios, según su interés, motivación y actitud.
- Prestar información, asesoramiento y apoyo a entidades sociales en sus proyectos de voluntariado. Atender las demandas de voluntariado que precisen, proporcionándoles los perfiles más ajustados a las características de sus acciones, promoviendo un servicio de atención a entidades sociales que les facilite las tareas de difusión de sus programas y la captación de personas voluntarias.
- Poner en marcha proyectos que potencien actuaciones de solidaridad y voluntariado entre la ciudadanía de Madrid. Estos proyectos se elaboran directamente desde el Departamento de Voluntariado en colaboración con otras áreas, organismos o entidades sociales.
- Colaborar con las entidades sociales en el desarrollo de proyectos subvencionados, a fin de promover el trabajo conjunto con el tejido social.
- Desarrollar la Comunidad Virtual, una herramienta que facilita la comunicación entre las personas, agentes sociales e instituciones que forman parte del Programa Municipal de Voluntariado "Voluntari@s por Madrid".

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha proyectos de voluntariado de interés general que se realizan desde el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y/o en colaboración con otras Áreas, Entidades sin ánimo de lucro, Organismos, etc.

5.4.- ACTUACIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

MEMORIA DEL AÑO 2.022.

El Programa Municipal de Voluntariado, como fórmula para prestar un adecuado servicio público a los/las madrileños/as, pone a disposición de la ciudadanía y las entidades sociales de Madrid recursos cada vez más cercanos e innovadores con el fin de promover las siguientes líneas de actuación:

- Fomento y atención personalizada del voluntariado ciudadano, promoviendo acciones solidarias que correspondan a la motivación e interés de cada persona.
- Promoción de la acción solidaria en diferentes ámbitos y áreas que conforman la vida de la ciudad de Madrid, impulsando proyectos y acciones en el ámbito social, deportivo, cultural, sanitario, educativo, etc.
- Impulso y creación de redes sociales y vecinales con proyectos concretos de actuación en los distritos y barrios de Madrid.
- Promoción de líneas de trabajo que faciliten la colaboración responsable con las entidades sociales para la promoción del voluntariado y la participación ciudadana, favoreciendo el establecimiento de vínculos que generen redes solidarias.

- Apoyo a la información y la formación del voluntariado para la capacitación en las labores que la acción solidaria requiera.

La **atención al voluntariado** implica:

• Información de las actividades de voluntariado.

• Captación de personas voluntarias.

• Primera entrevista para analizar intereses, motivaciones y actitudes.

• Segunda entrevista para proponerle al/a la voluntario/a, en función de sus intereses, las actividades a realizar.

• Firma de un acuerdo de colaboración.

• Entrega del carné de voluntario/a.

• Entrega del chaleco de voluntario/a.

• Seguimiento de las actividades desarrolladas por el/la voluntario/a, grado de satisfacción y adecuación.

Según los datos de la Memoria, a 31 de diciembre de 2.022 se contabilizaban 18.037 voluntarios/as.

- El 66,33% del voluntariado son mujeres, el 33,67% son varones.
- El 42,6% de los voluntarios/as son mayores de 65 años. Este porcentaje tan elevado se debe a la alta presencia de voluntariado dentro de los 90 centros municipales de mayores.
- El mayor porcentaje de personas voluntarias proviene del distrito Centro, seguido por el distrito de Chamartín y, en tercer lugar, Salamanca.

El Departamento de Voluntariado planifica y desarrolla dos tipos de proyectos:

Proyectos permanentes.	Planificados y desarrollados directamente o en colaboración con entidades sociales u otras Áreas y organismos. Exigen un mayor compromiso del voluntariado y se desarrollan durante el año.
Proyectos puntuales.	Promueven los servicios ciudadanos y su duración es de 1 a 10 días. Es un servicio cada vez más demandado por todo tipo de entidades, hospitales, otras áreas del Ayuntamiento, etc., posibilitando a los voluntarios y voluntarias participar puntualmente en actividades de la ciudad (deportivas, culturales, medioambientales...). Además, este tipo de proyectos posibilitan la incorporación masiva de nuevos/as voluntarios/as, promueven espacios de relación y participación y motivan y fidelizan a las personas participantes

En todas las actuaciones que se desarrollan, el departamento presta el servicio organizado y las personas están siempre acompañadas por un profesional del Equipo de Atención al Voluntariado. Este protocolo recoge las siguientes actuaciones:

• Reuniones con las entidades, Áreas u organismos implicados para la definición de objetivos, planificación y diseño de actuaciones.

• Selección de voluntariado.

• Reuniones grupales con voluntariado y los organismos colaboradores.

• Formación de las personas voluntarias en las tareas a desarrollar. No supone coste económico ya que se realiza con personal del Departamento y de los Organismos colaboradores.

• Inicio de actuaciones.

• Seguimiento grupal e individual del proyecto.

• Evaluación de resultados.

6.- COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES.

6.1.- LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Dentro de las entidades del Tercer Sector las hay con diversos objetos o actividades. Aquellas que se ubican dentro del ámbito de la **intervención social** tienen en común las siguientes características:

- Se realizan acciones de manera formal u organizada, a diferencia de iniciativas o acciones individuales, familiares, comunitarias o sociales que surgen de manera natural, primaria o espontánea.
- Responden a necesidades sociales y no, como ocurre en el caso de las respuestas del mercado, a demandas solventes.
- Su propósito o intención puede ser tanto prevenir, paliar o corregir procesos de exclusión social como promover procesos de inclusión o participación social.
- Son legitimadas por la sociedad, frecuentemente a través de las administraciones públicas, lo que puede conllevar una regulación (desde la política social) o una financiación total o parcial.

En la actualidad, en el escenario social, se encuentran organizaciones no lucrativas de los siguientes **tipos**:

- Organizaciones (asociaciones) que nacieron como grupos de ayuda mutua y reivindicación y que, en muchos casos, fueron asumiendo la gestión de servicios. Un caso típico son las asociaciones a favor de las personas con discapacidades, entre las que se ha resuelto de formas diferentes la tensión entre la dimensión de movimiento asociativo y el carácter de empresa de servicios.
- Asociaciones de voluntariado que nacieron para dar respuesta a un problema social de terceras personas y se fueron profesionalizando o tecnificando en la gestión y prestación de servicios y, eventualmente, cambiando su personalidad jurídica (a cooperativas o fundaciones, por ejemplo).
- Entidades promovidas desde las administraciones públicas en un contexto de externalización de servicios de gestión pública o, al menos, como alternativa a la creación de servicios de gestión pública reivindicados por algún sector o demandados por alguna problemática social emergente.
- Organizaciones promovidas por instituciones religiosas, financieras o de otro tipo como forma de realizar su función social.
- Entidades surgidas con el fin de proporcionar empleo remunerado a determinadas personas en riesgo o proceso de exclusión que, a su vez, asumen como campo de actuación el de la intervención social.

- Fundaciones de fundador individual creadas para responder a determinadas necesidades sociales.

Estas organizaciones, en sus orígenes, eran muy diferentes y distantes entre sí, pero con formulaciones diversas han ido convergiendo en varios **puntos comunes**:

- Se van diferenciando de otras organizaciones no lucrativas, que no realizan intervención social, en la medida en que se va produciendo una maduración y crecimiento del tercer sector, que empuja a una segmentación y reparto de papeles entre distintas organizaciones, entre las que también se van reestructurando las relaciones.
- Realizan un tipo de servicios afectados por las políticas sociales y, por tanto, en muchas ocasiones regulados y financiados por las diversas administraciones públicas. En la medida en que los sistemas de bienestar van madurando, van estableciendo unas condiciones de regulación cada vez más homogéneas y exigentes para los proveedores, quienes habrán de competir como tales ampliando sus prestaciones y, por ejemplo, adoptando un papel propositivo en la formulación de políticas o adelantándose a las demandas de la administración mediante la innovación y promoción de nuevos servicios.
- Se ven sometidas a las regulaciones del Tercer Sector que se van plasmando ante en la legislación (sobre voluntariado, fundaciones, asociaciones) como en la expectativa social acerca del valor añadido que se espera de las organizaciones voluntarias.
- Aunque partan de una posición dominante en la provisión privada de determinados servicios ven aumentar la competencia por parte de entidades con ánimo de lucro debido al crecimiento del sector.

En cuanto a la **relación entre las ONGs de intervención social y las administraciones públicas**, ésta puede pasar por diferentes fórmulas:

- Se da, en general, la inscripción de la entidad en uno o varios registros administrativos. En algunos de dichos registros se requerirá previamente una autorización, acreditación u homologación de la entidad por parte de la administración competente.
- En cuanto a la financiación podemos diferenciar varias situaciones. Pueden darse por parte de las administraciones una acción de fomento de las organizaciones y de sus actuaciones mediante subvenciones o tratos fiscales especiales. En otros casos, se establece algún tipo de acuerdo estable, al menos por un tiempo, que puede recibir diferentes denominaciones (convenio). En otras ocasiones las administraciones contratan un servicio considerado de responsabilidad pública (sacándolo a concurso).
- Las administraciones públicas pueden ejercer diversas formas de control o evaluación de la actividad de las entidades de iniciativa social. Puede haber un seguimiento de los servicios, una inspección de los mismos, control de cuentas u otros aspectos.

La relación de las organizaciones voluntarias de intervención social con las administraciones públicas no se reduce a la mera prestación de servicios. Por una parte, como prestadoras de servicios, las organizaciones pueden ser requeridas para participar en la elaboración y evaluación de las políticas públicas o hacer propuestas por propia iniciativa. Por otra, las organizaciones actúan en ocasiones en representación de personas o como grupos de presión para condicionar las decisiones de las administraciones públicas.

El Trabajo Social y los Servicios Sociales se han encontrado siempre vinculados y comprometidos con las actuaciones emprendidas por personas, grupos e instituciones sociales. Las entidades de iniciativa social se han convertido en uno de los fenómenos sociales más importantes en la configuración de la Sociedad del Bienestar.

La **importancia del Tercer Sector en los Servicios Sociales en el ámbito local** se encuentra determinada por el volumen de recursos económicos, materiales y humanos que gestionan cada vez con mayor intensidad, así como por las contribuciones que implica.

Las principales **contribuciones de la iniciativa social a los Servicios Sociales** son las siguientes:

- Los valores y principios sobre los que se rigen dichas entidades y su intrínseca relación con la acción de desarrollo colectivo que sustentan los Servicios Sociales, concretamente la cooperación, la solidaridad social, la participación asociativa y ciudadana y la ayuda mutua.
- Su potencialidad humana y diversidad/pluralidad asociativa. Diferentes estudios señalan que los Servicios Sociales, la salud y el medio ambiente son los ámbitos en que mayor dedicación desarrollan actuaciones los voluntarios. La incorporación a la acción voluntaria y a las entidades voluntarias son más valorados que los partidos políticos o los sindicatos. La diversidad y pluralidad asociativa, sus ámbitos de actuación son muy diversos: mayores, personas con minusvalía, jóvenes, drogodependientes, personas afectadas por el Sida, mujeres, infancia y familia, inmigrantes, refugiados, desplazados, personas sin hogar ...
- Su carácter innovador. Es importante resaltar la aportación del Tercer Sector al empleo, dentro de lo que se ha llamado "nuevos yacimientos de empleo", tanto en sentido cuantitativo como cualitativo. Estas entidades van a ser igualmente promotoras en el desarrollo de iniciativas de inserción laboral (empresas solidarias y de inserción social, centros especiales de empleo ...). Igualmente van a ser un espacio generador de "buenas prácticas" en la prevención, tratamiento e inserción social de colectivos con especiales dificultades (diseño de itinerarios de reinserción social, medidas personalizadas de acompañamiento para la incorporación laboral, ...).
- Su cercanía a las problemáticas sociales. Son agentes favorecedores de la comunicación y acción entre sectores e instituciones de un territorio, con capacidad para canalizar las preocupaciones ciudadanas. Muchas entidades se constituyen por los mismos afectados, siendo soportes en sí mismas, para la estabilidad emocional y psicosocial de personas y grupos concretos.
- Sus estructuras organizativas flexibles y abiertas ofrecen numerosas oportunidades para afrontar las problemáticas y prestar servicios adecuados a ellas.
- Su capacidad de integrarse en redes nacionales y transnacionales, a la vez que intervenir en lo próximo, en lo local. Las entidades de iniciativa social se agrupan en redes que les permiten influir en procesos de toma de decisiones en el ámbito internacional, nacional, regional y local.
- Su experiencia como colaboradores de las Administraciones en la gestión e implantación de políticas y programas sociales y en iniciativas de origen privado. La regulación contenida en las leyes autonómicas y nacional de voluntariado, así como en las Leyes de Servicios Sociales de "segunda generación" intentan normativizar estas entidades.

Las entidades de iniciativa social se enfrentan al reto de implementar modelos de gestión caracterizados por la integración de los diferentes sectores implicados, que rompan esquematismos y promuevan estímulos de cambio y participación social efectiva. Las iniciativas sociales proporcionan marcos organizacionales dinámicos, capaces de apoyar, contribuir y hacer efectiva esta participación.

La multidimensionalidad de los Servicios Sociales precisa incorporar procesos de intervención en, para y con la comunidad en el conjunto de servicios que se gestionan desde el ámbito local. La iniciativa social tendrá un papel fundamental para apoyar la detección de las carencias, la focalización de las actuaciones y la participación ciudadana en los distintos procesos.

Bibliografía

. Ley 45/2.015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11072-consolidado.pdf

. Ley 1/2.015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-6128-consolidado.pdf

. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid.

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciaFamiliayVoluntariado/Voluntariado/Voluntariado/EspInfor/ConsejoVolunt/Reglamento.pdf

. Memoria de actividades del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, 2.022.

https://www.madrid.es/unidadesdescentralizadas/servsocialesyatenciondependencia/innovaestratsocial/memorias/memoria2022/ficheros/memoria%20agfiybs%202022-c.pdf